

ดังนั้น ผู้ที่จะให้ความยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปชดใช้ทุน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงต้องเป็นผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดทราบแล้วว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเสนอเรื่องข้าราชการที่ขอโอนหรือลาออกเพื่อไปนั้ระยะเวลาการชดใช้ทุนในส่วนราชการอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พิจารณาให้ความยินยอมก่อน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเป็นผู้พิจารณาให้ความยินยอมแทนและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงระเบียบและข้อสัญญาดังกล่าวแล้วว่า การไปชดใช้ทุนที่ส่วนราชการอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตว่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเป็นผู้มีอำนาจในการให้ความยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้ระยะเวลาข้าราชการชดใช้ทุนลาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้

สำหรับประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี และในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ฉ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเงินทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๒ แต่ย้งชดใช้ทุนไม่ครบตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาลาศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอกต่อไปอีก ๒ ครั้ง ครั้งที่หนึ่งตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๗ ครั้งที่สองตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ โดยทั้งสองสัญญามีเนื้อความเช่นเดียวกับสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๒ ปรากฏว่าต่อมา นาง ฉ. ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันสัญญาลาศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ถึงแก่กรรม ศาลยุติธรรมจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นทายาทของผู้ตายเป็นผู้จัดการมรดกของนาง ฉ. หลังจากนั้น ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาลาศึกษาต่อดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอลาออกจากราชการและขอเปลี่ยนหน่วยงานเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ แต่เป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจในการให้ความยินยอมให้นั้ระยะเวลาข้าราชการชดใช้ทุนลาศึกษาต่อไม่ได้ให้ความยินยอม จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาต่อเลขที่ ๑/๒๕๔๒ ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาโดยคงเหลือระยะเวลาอีก ๓๘๖ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๙๑๔.๔๖ บาท ส่วนสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๗ และเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ก็ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่นเดียวกัน คงเหลือระยะเวลาอีก ๒,๕๑๐ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๕๒๓,๔๓๘ บาท ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประพฤติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี และในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ฉ.



ผู้ค้าประกัน รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบใช้ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ดังนั้น สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๔ จึงต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้เป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๙๑๔.๔๖ บาท รวมกับดอกเบี้ยผิดนัด
ถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๐,๖๘๔.๖๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๓,๕๙๙.๑๔ บาท
ส่วนสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๗ และสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และในฐานะผู้จัดการมรดก
ของนาง ฉ. ผู้ค้าประกัน จึงต้องรับผิดชอบใช้เป็นเงินจำนวน ๑,๕๒๓,๔๓๘ บาท รวมกับดอกเบี้ยผิดนัด
ถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๐๕,๗๖๐.๕๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๒๙,๑๙๘.๕๕ บาท
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๒๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
ทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การขอกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

เมื่อกฎหมายกำหนดให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในกรณีเจ้าหน้าที่ครบเกษียณอายุ การที่สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสิ้นสุดลง จึงเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยผลของกฎหมาย ไม่ใช่การเลิกจ้างโดยไม่มีคามผิดตามสัญญาจ้างที่จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามสัญญา ประกอบกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในสังกัดองค์การมหาชนที่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่องค์การมหาชนต้นสังกัดไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแต่อย่างใด

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ด้านยุทธโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นองค์การมหาชนที่ดำเนินกิจการอันเป็นบริการสาธารณะทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นหลักตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รับยกเว้นตามข้อ (๓) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๑๑ ค่าชดเชย อีกทั้ง ข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๔ ของสัญญาจ้าง กำหนดไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีออกจากการงานโดยพ้นจากตำแหน่งนักวิจัยตามสัญญาจ้างปฏิบัติงานเนื่องจากครบเกษียณอายุเพราะผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และต้องออกจากการงานเพราะครบเกษียณอายุตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๒) และข้อ ๔๔ (๒) ของข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย



การบริหารงานบุคคลฯ กรณีจึงเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยผลของกฎหมาย ไม่ใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีความผิดตามสัญญาจ้างที่จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามสัญญาตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ และข้อ ๑๑ ของระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๐๓/๒๕๖๕)

การที่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ กำหนดว่า พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป นั้น กรณียังแปลความไม่ได้ว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีดังกล่าว จะต้องเป็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณเดียวกันเท่านั้น การพิจารณาสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการทั่วไปตามข้อ ๑๐ ของประกาศดังกล่าว จึงอาจใช้คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันในปีงบประมาณเดียวกันหรือข้ามปีงบประมาณก็ได้ โดยการเลิกจ้างตามข้อ ๑๐ ของประกาศเดียวกัน ถือเป็นกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอื่น มิใช่เป็นกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง

การที่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ข้อ ๓ กำหนดว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการ และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ ... (๒) การเลิกจ้าง... และข้อ ๑๐ กำหนดว่า พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป นั้น กรณียังไม่อาจแปลความได้ว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีดังกล่าว จะต้องเป็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณเดียวกันเท่านั้น และเมื่อข้อ ๓๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี



ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีการพิจารณาสั่งเลิกจ้างตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ ย่อมถือเป็นการที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามข้อกำหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๘ (๖) ประกอบกับข้อ ๓๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการฯ โดยกรณีดังกล่าวมิใช่เป็นการที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างตามข้อ ๑๙ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๘ (๔) ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การพิจารณาสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการทั่วไปตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ จึงอาจใช้คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันในปีงบประมาณเดียวกัน หรือข้ามปีงบประมาณก็ได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว มีกำหนด ๔ ปี โดยสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แต่ปรากฏว่าในระหว่างสัญญา ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งแม้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว จะมีใช่เป็นการประเมินในปีงบประมาณเดียวกัน แต่ก็เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้พิจารณาเพื่อเลิกจ้างได้ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีในระหว่างสัญญาจ้างตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ข้างต้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวแล้ว กรณีจึงเป็นการเลิกจ้างตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ สัญญาจ้างจึงสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามข้อกำหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๘ (๖) ประกอบกับข้อ ๓๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๗๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))



(๒) การชำระค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าเสียหาย

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง แต่ปรากฏว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง มหาวิทยาลัยผู้ว่าจ้างมีหนังสือบอกเลิกสัญญา โดยเจตนาประสงค์เพียงแต่จะไม่ให้สัญญาจ้างมีผลต่อไปเท่านั้น สัญญาจ้างจึงสิ้นสุดลง โดยมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยผู้ว่าจ้าง จึงต้องชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าตอบแทนการออกจากงานโดยมิใช่ความผิดให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ แม้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจะไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานให้แก่ผู้รับจ้าง โดยสมควรนำหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาปรับใช้กับกรณีในฐานะหลักกฎหมายทั่วไป

กรณีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กำหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี แต่ปรากฏว่าในระหว่างสัญญา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้ง บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อ ๕ (๓) ของสัญญาพิพาท ซึ่งกำหนดว่า สัญญานี้สิ้นสุด เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ตามข้อกำหนดในสัญญา กรณีจึงเป็น การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยชอบแล้ว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาจ้างพิพาทเป็นกรณี การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยการแสดงเจตนาของผู้ว่าจ้างที่ไม่ประสงค์ให้สัญญาจ้างมีผลต่อไปเท่านั้น การบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงถือเป็นการเลิกจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้าง

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนการออกจากงานโดยมิใช่ความผิดนั้น แม้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยค่าตอบแทนการออกจากงาน โดยมิใช่ความผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ก็ต้องถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องถูกออกจากงาน โดยมิใช่ความผิดมีสิทธิเช่นเดียวกับพนักงานราชการ และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการออกจากงาน



โดยไม่มีความผิดได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบดังกล่าว ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็มีได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้ด้วยก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานแก่ผู้ฟ้องคดี และโดยที่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่พิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างบุคคลให้ทำงานอันมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งแม้จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แต่สมควรนำหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาปรับใช้กับคดีนี้ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไป ประกอบกับศาลได้ตรวจสอบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พบว่า มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องถูกออกจากงานโดยไม่มีความผิด จึงสมควรให้สิทธิได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดด้วยเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานไม่น้อยกว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๒๐/๒๕๖๔ และที่ อ. ๑๓๒๑/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒.๒ ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าเสียหาย

ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญา การส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายผิดจากชนิดที่ตกลงกัน ย่อมถือได้ว่ายังไม่มี การชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ตามมาตรา ๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นการผิดสัญญา ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อ

กรณีกรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจพิสูจน์แบบพกพา (Indicator Handset) รุ่น GT ๒๐๐ จำนวน ๖ เครื่อง กับผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบเครื่องตรวจพิสูจน์แบบพกพา รุ่น GT ๒๐๐ จำนวน ๖ เครื่อง ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าวไว้และได้ชำระเงินตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งรับฟังผลการทดสอบจากรายงานการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัย GT ๒๐๐ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบเหตุอันน่าเชื่อว่าเครื่องตรวจพิสูจน์แบบพกพา รุ่น GT ๒๐๐ ทั้ง ๖ เครื่อง ไม่มีการแผ่สนามไฟฟ้าจากเครื่องในทุกสภาวะการทดสอบ ไม่พบประจุไฟฟ้าสถิตสะสมบนพื้นผิวของเครื่องในทุกสภาวะการทดสอบ ไม่พบว่ามี การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากตัวเครื่องในทุกสภาวะการทดสอบ ไม่พบ การเคลื่อนที่ของเข็มชี้ทิศทางของเครื่องที่ทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีสนามแม่เหล็กบริเวณ และไม่พบการเคลื่อนที่บอกทิศทางของเครื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องตรวจพิสูจน์แบบพกพา รุ่น GT ๒๐๐ ทั้ง ๖ เครื่อง เป็นเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร



แนบท้ายสัญญา ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และผนวก ๒ แค็ตตาล็อก ที่ระบุว่าเครื่องต้องสามารถหย่าเสพติดได้หลายชนิดสำหรับการตรวจหาแต่ละครั้ง และต้องสามารถหย่าเสพติดต่อไปนี้ได้ทั้งหมด คือ ผื่น เฮโรอีน มอร์ฟิน โคเคน กัญชา แอมเฟตามีน เอ็กตาซี และเคตามีน โดยมีระยะตรวจจับภาคพื้นดิน ๗๐๐ เมตร ภาคพื้นน้ำ ๘๕๐ เมตร ภาคพื้นอากาศระดับความสูงจากพื้นดิน ๔,๐๐๐ เมตร ใต้น้ำ ๕๐๐ เมตร ผังดิน ๖๐ เมตร เป็นต้น กรณีจึงเป็นการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายผิดจากชนิดที่ตกลงกัน ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์ อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ตามมาตรา ๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของสัญญาพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๑ ของสัญญาพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๗/๒๕๖๕)

(๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

กรณีที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้คัดค้านภายหลังจากที่ได้มีการเสนอข้อพิพาทและข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาตตุลาการแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาตตุลาการในส่วนของผู้คัดค้านจึงต้องดำเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ดังนั้นเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของผู้คัดค้านเป็นการขอรับชำระหนี้ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายแล้ว และต่อมาศาลยุติธรรมก็ได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่มีอำนาจตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านตามคำร้องของผู้ร้องแต่อย่างใด

กรมทางหลวง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาท ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ สายเชียงใหม่-อ.ฝาง ตอน อ.แม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้างส่วนที่ ๒ ต่อสถาบันอนุญาตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม และบริษัท ส. ได้ยื่นคำคัดค้านหรือข้อเรียกร้องแย้ง ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการยื่นคำเสนอข้อพิพาทและยื่นคำคัดค้านหรือข้อเรียกร้องแย้งก่อนที่ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท ส. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นกรณีที่มิคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดภายหลังจากที่ได้มีการเสนอข้อพิพาทและข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาตตุลาการแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการภายหลังจากนั้น จึงเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เมื่อต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของบริษัท ส. โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ผู้คัดค้าน) แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าเป็นการขอรับชำระหนี้ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายแล้ว ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ร้องไม่เห็นด้วยจึงยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลยุติธรรม แต่ศาลยุติธรรมมีคำสั่งให้ยกคำร้องและคดีถึงที่สุดแล้ว ดังนั้นการที่ต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านแต่โดยที่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่มีมติไม่เห็นชอบให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มอบคดีให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยและไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านตามมาตรา ๑๔๕ (๕) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้าน



ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๒๗ ประกอบกับมาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๔๕ (๕) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค. ๒/๒๕๖๖)

๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

แม้โดยหลักแล้ว ปัญหาการใช้ดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาว่าค่าปรับสูงเกินส่วนหรือไม่ จะไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่หากการที่ศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการใช้ดุลพินิจในการลดค่าปรับนั้น เกิดจากการอ้างข้อกฎหมายผิดพลาด กรณีย่อมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะการใช้ดุลพินิจโดยอ้างข้อกฎหมายผิดพลาดเช่นว่านั้น มีผลทำให้รัฐต้องจ่ายเงินคืนไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ร้อง) กับบริษัท จ. (ผู้คัดค้าน) มิได้กำหนดให้ใช้บังคับตามกฎหมายใดไว้เป็นการเฉพาะ คณะอนุญาโตตุลาการจึงต้องชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทยตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะอนุญาโตตุลาการจึงชอบที่จะนำบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนที่เกี่ยวกับค่าปรับมาใช้บังคับเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนี้ได้ และแม้คณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ใช้ศาล แต่ก็ป็นองค์กรตามกฎหมายที่มีอำนาจชี้ขาดข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาจึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางตุลาการ ซึ่งเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าเบี้ยปรับสูงเกินส่วนก็ชอบที่จะใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับลงได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แล้วเห็นได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ประการหนึ่งในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการนำเอาจำนวนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ซึ่งเหตุที่มีหลักเกณฑ์เช่นนั้นก็เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่พิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยมีหลักเกณฑ์ขั้นต้นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา มิใช่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามอำเภอใจ



หรือปราศจากหลักเกณฑ์ใด ๆ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มีได้หมายความว่า จำนวนค่าปรับตามสัญญา จะต้องจำกัดไว้ไม่ให้เกินจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุเท่านั้น หน่วยงานจึงมีสิทธิ ปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างได้ นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาว่า คณะอนุญาโตตุลาการ ใช้ดุลพินิจลดค่าปรับได้หรือไม่ เพียงใด นั้น โดยหลักแล้วปัญหาการใช้ดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการ ว่าค่าปรับสูงเกินส่วนหรือไม่ อย่างไร ไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน อย่างไรก็ดี หากการที่ศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการ ใช้ดุลพินิจในการลดค่าปรับนั้น เป็นการใช้ดุลพินิจที่เกิดจากการอ้างข้อกฎหมายผิดพลาด กรณีย่อมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะการใช้ดุลพินิจโดยอ้างข้อกฎหมายผิดพลาดเช่นนั้น มีผลทำให้ รัฐต้องจ่ายเงินคืนไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการ ใช้ดุลพินิจ ลดค่าปรับที่เห็นว่าสูงเกินส่วนโดยอ้างข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ประกอบกับมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยวินิจฉัยให้มีการปรับเท่ากับ ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๒๐,๙๕๔,๕๒๐ บาท และได้กำหนดอัตราค่าปรับ รายวันใหม่ เป็นวันละ ๑๑๓,๘๘๓ บาท โดยมีวิธีคำนวณอัตราค่าปรับรายวันดังกล่าวด้วยการนำค่าปรับ ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างหารด้วยจำนวนวันที่ผู้คัดค้านทำงานล่าช้า ๑๘๔ วัน ($20,954,520 \div 184$) และเมื่ออนุญาโตตุลาการให้ขยายเวลาตามสัญญาได้ ๙๑ วัน ผู้ร้องจึงมีสิทธิปรับผู้คัดค้าน จำนวน ๙๓ วัน ($184 - 91$) คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๐,๕๙๑,๑๑๙ บาท ($113,883 \text{ บาท} \times 93 \text{ วัน}$) จึงเห็นได้ว่า คณะอนุญาโตตุลาการ ใช้ดุลพินิจโดยไม่ได้มีความหมายดังที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้ดุลพินิจ ในการแก้ไขข้อสัญญาที่คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดอัตราค่าปรับรายวันกันไว้แล้ว และเป็นการชี้ขาด ที่ไม่เป็นไปตามสัญญาอันขัดต่อมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ คำชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการในประเด็นนี้ จึงเป็นคำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา อนุญาโตตุลาการ และเป็นคำชี้ขาดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงมีอำนาจเพิกถอนหรือปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดส่วนดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏว่าการที่คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ให้ผู้ร้องต้องคืนเงินส่วนที่เกิน จำนวน ๒๘,๐๑๐,๙๒๗.๖๖ บาท แก่ผู้คัดค้าน เป็นการชี้ขาดให้ผู้ร้อง จ่ายเงินเกินไป จำนวน ๘,๘๙๖,๕๘๔.๖๕ บาท ซึ่งถือเป็นคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตซึ่งสามารถ แยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลจึงมีอำนาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัย เกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๕๒-๗๕๓/๒๕๖๕)



เมื่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ รวมถึงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการหักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่คู่สัญญาภาคเอกชนจะต้องชำระให้แก่คู่สัญญาภาครัฐตามสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเพียงการกำหนดให้นำเงินส่วนใดมาชำระภาษีสรรพสามิตเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการลบล้างหน้าที่ของผู้เสียภาษีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่อย่างใด โดยหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ร้อง อยู่เช่นเดิม ซึ่งถือเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาปรับโครงสร้างรายได้ของรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยเลือกที่จะลดรายได้ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องจ่ายให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ และมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง จึงเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้อง) ได้ทำสัญญา ร่วมการทำงานและร่วมลงทุนเพื่อขยายบริการโทรศัพท์ในพื้นที่เขตนครหลวงกับบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิม)) (ผู้คัดค้าน) โดยมีข้อสัญญากำหนดว่า ผู้คัดค้านจะแบ่งรายได้ที่ได้รับจริงก่อนหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ร้องตามอัตราที่กำหนด ต่อมา ได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อปรับปรุงพิกัดภาษีสรรพสามิตสำหรับการประกอบกิจการด้านบริการ รวมถึงกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งมีการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ กำหนดลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคมสำหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐาน จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการหักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่คู่สัญญาภาคเอกชนจะต้องชำระให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ แต่ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองครั้งดังกล่าวและกำหนดให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามจำนวนรายรับที่แต่ละฝ่ายได้รับ ผู้คัดค้านเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ มีผลให้ผู้ร้องซึ่งตามกฎหมายมีหน้าที่



ต้องชำระภาษี ไม่ต้องใช้เงินของผู้ร้องเองไปชำระภาษี แต่กลับให้นำไปหักจากส่วนแบ่งรายได้ของผู้คัดค้าน แล้วส่งให้แก่ผู้ร้องนำไปชำระค่าภาษีสรรพสามิตแทน ทำให้ส่วนแบ่งรายได้ของผู้คัดค้านลดลง แต่ส่วนแบ่งรายได้ของผู้ร้องยังคงอยู่เท่าเดิม มติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงขัดต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ และเป็นมติที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับได้ อีกทั้งกรณีนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญาสัมปทานที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าว จึงไม่มีผลผูกพันให้ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามนั้น เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีที่พิพาทเป็นกรณีเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคมทั้งกิจการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ โดยในกิจการโทรศัพท์พื้นฐานนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติให้ผู้สัญญาภาคเอกชนที่ต้องชำระภาษีสุรียอดเงินค่าภาษีให้ผู้สัญญาภาครัฐทราบทุกเดือน เพื่อให้ผู้สัญญาภาครัฐสามารถคืนเงินค่าภาษีให้กับผู้สัญญาภาคเอกชนเพื่อนำไปชำระค่าภาษีต่อไป ส่วนกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์นั้น กำหนดให้ผู้สัญญาภาคเอกชนมีสิทธินำเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชำระแล้วตลอดทั้งปี (ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือเงินเพิ่มใด ๆ) มาหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้สัญญาภาคเอกชนต้องจ่ายให้ผู้สัญญาภาครัฐเมื่อสิ้นปีดำเนินการได้ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงเป็นวิธีการบริหารจัดการที่กำหนดให้ผู้สัญญาภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกิจการโทรศัพท์พื้นฐานหรือกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ชดเชยค่าภาษีสรรพสามิตให้แก่ผู้สัญญาภาคเอกชนที่มีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย ซึ่งผู้คัดค้านและผู้ร้องก็ได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าผู้คัดค้านได้มีหนังสือถึงผู้ร้องเพื่อแจ้งว่า ผู้คัดค้านจะรอข้อมูลการคำนวณภาษีจากผู้ร้องทุกเดือนและผู้คัดค้านจะทำการโอนค่าภาษีให้ผู้ร้องเพื่อนำไปชำระภาษีสรรพสามิต ซึ่งต่อมาผู้คัดค้านได้ส่งมอบเงินค่าภาษีสรรพสามิตให้ผู้ร้องนำไปชำระ จากพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระผลประโยชน์ตอบแทนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา และแม้ต่อมาจะมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่พิพาทก็ตาม แต่ก็เพียงยกเลิกภายหลังจากที่มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมไปแล้ว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในครั้งหลังก็มีได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มติดังกล่าวออก นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ รวมทั้งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นเพียงการกำหนดว่าให้นำเงินส่วนใดมาชำระภาษีสรรพสามิตเท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการลบล้างหน้าที่ของผู้ร้องในการเสียภาษี



ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยหน้าที่ในการเสียภาษีดังกล่าวยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ร้องอยู่เช่นเดิม ซึ่งถือเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาปรับโครงสร้างรายได้ของรัฐเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยเลือกที่จะลดรายได้ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องจ่ายให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ สอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๒/๒๕๔๘ ซึ่งได้วินิจฉัยว่าการยอมให้มีการหักภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทเอกชนต้องจ่ายให้รัฐ โดยรัฐยังคงได้รับรายได้ในส่วนนี้ต่อไป การแปลงส่วนแบ่งรายได้บางส่วนเป็นภาษีสรรพสามิตดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงในค่าส่วนแบ่งรายได้และไม่ใช้การแปลงหรือแก้ไขสัญญาสัมปทานแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงต้องเสียส่วนแบ่งรายได้เท่าเดิม อีกทั้งยังสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๕/๒๕๖๓ ที่ได้วินิจฉัยไว้ว่า การชำระผลประโยชน์ตอบแทนตามประกาศกระทรวงการคลังและมติคณะรัฐมนตรีที่พิพาทไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ มีผลทำให้ส่วนแบ่งรายได้ของผู้คัดค้านลดลง แต่ส่วนแบ่งรายได้ของผู้ร้องยังคงเท่าเดิม จึงขัดต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ และเป็นมติที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะและให้ผู้ร้องชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ย นั้น จึงเป็นคำชี้ขาดข้อพิพาทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๑-๙๐๒/๒๕๖๕)

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

แม้ประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณค่าปรับจะไม่ถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่หากเป็นกรณีการให้คู่สัญญาต้องรับผิดชอบในเงินค่าปรับโดยอาศัยวันล่าช้าหลังจากที่สัญญาเลิกกันแล้ว ซึ่งไม่มีบทกฎหมายใดรองรับให้คู่สัญญาตกลงกันให้ต้องรับผิดชอบในเงินค่าปรับเช่นนั้นได้ การวินิจฉัยให้เกิดความรับผิดชอบดังกล่าวจึงขัดแย้งกับหลักกฎหมายอย่างขัดแย้ง กรณีจึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลปกครองชอบที่จะวินิจฉัยได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างบริษัท ป. โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ผู้คัดค้าน) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๑ หลัง ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยกำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และต่อมาผู้ร้องและผู้คัดค้านตกลงแก้ไขกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา



เป็นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้คัดค้านไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งบอกเลิกสัญญาโดยให้มีผลเป็นอันยกเลิกสัญญานับแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อันแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องประสงค์จะใช้สิทธิเลิกสัญญาด้วยเหตุที่ผู้คัดค้านผิดสัญญา และเจตนาจะจงใจให้เลิกสัญญากันในวันวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ในทางกฎหมายและข้อสัญญาจึงถือว่าสัญญาเลิกกันในวันดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเวลาล่วงจากวันสิ้นสุดสัญญาที่จะนำมากล่าวอ้างถึงความล่าช้าที่ผู้ร้องจะใช้สิทธิเรียกให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับได้ การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดตามคำขอของผู้ร้องให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นเวลา ๔ วัน เป็นเงินจำนวน ๓๖๖,๗๖๐ บาท จึงไม่ถูกต้อง และแม้ประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณค่าปรับจะไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ตาม แต่เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการให้คู่สัญญาต้องรับผิดชอบในเงินค่าปรับกรณีวันล่าช้าหลังจากที่สัญญาเลิกกันแล้ว ซึ่งไม่มีบทกฎหมายใดรองรับให้คู่สัญญาตกลงกันให้ต้องรับผิดชอบในเงินค่าปรับเช่นนั้นได้ การวินิจฉัยให้เกิดความรับผิดชอบดังกล่าวจึงขัดต่อหลักกฎหมายอย่างชัดแจ้ง จึงถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลปกครองชอบที่จะวินิจฉัยได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยและมีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยยกเว้นการบังคับในส่วนของค่าปรับ จึงชอบแล้ว

สำหรับประเด็นการกำหนดค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้น นั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า มูลค่าคงเหลือของอาคารที่จะต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๖๖,๙๗๓,๗๐๐ บาท และผู้ร้องได้จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือดังกล่าวจนแล้วเสร็จเป็นเงินจำนวน ๘๔,๑๐๐,๑๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่าผู้ร้องได้ชำระเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นกว่ามูลค่าเงินค่าจ้างที่ต้องชำระให้แก่ผู้คัดค้านหากผู้คัดค้านดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑๗,๑๒๖,๔๐๐ บาท การที่คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ชำระค่าเสียหายเป็นค่าส่วนต่างจำนวน ๑๗,๑๖๖,๓๐๐ บาท จึงเป็นคำวินิจฉัยที่คำนวณโดยผิดพลาด ซึ่งแม้ประเด็นพิพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่จะไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม แต่เมื่อกรณีนี้เป็นเรื่องการวินิจฉัยโดยผิดพลาด ซึ่งองค์กรที่ทำการพิจารณาหรือศาลมีอำนาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้เสมอ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยยกเว้นส่วนที่ให้ผู้คัดค้านชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากกรณีที่ผู้ร้องต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เกินกว่าจำนวน ๑๗,๑๒๖,๔๐๐ บาท จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๓๕/๒๕๖๔)



บทที่ ๒๒

คติปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่โดยที่มาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยมิได้บัญญัติไว้ให้ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด ดังนั้น การออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง จึงเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงอยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเมื่อกรณีพิพาทนี้เกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ บัญญัติให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด คตินี้จึงเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๒๖/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๗/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๘/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๙/๒๕๖๖ และที่ พ. ๓๓/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) หน้า ๖๐๓-๖๐๗



๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์การอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์การอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามที่เคยได้รับอยู่เดิมของบุคคล ดังนั้น ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างไรก็ตาม เมื่อระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรอง และไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ตามกฎหมายอื่น บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองดังกล่าว และเมื่อการมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ไม่รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น การกำหนดเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกัน จึงเป็นการกำหนดสิทธิขึ้นใหม่สำหรับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

